

(2023) 3 எஸ்.சி.ஆர். 498

குவாலியர் வளர்ச்சி குழுமம் மற்றும் ஒருவர்.

எதிர்

பானு பிரதாப் சிங்

(உரிமையியல் மேல்முறையீடு எண்.8549/2014)

19 ஏப்ரல் 2023

(மாண்புமிகு நீதியரசர்கள் திரு. அஜய் ரஸ்தோகி மற்றும் திரு. பெலா
எம். திரிவேதி)

இந்திய அரசமைப்புச் சட்டம் வகுமுறைக்கூறு 226 - பதிவு செய்த குத்தகை ஒப்பந்தம் - மாற்றல் / திருத்தம் வகுமுறைக்கூறு 226 - அனுமதியற்ற - மேல் முறையீட்டாளர் 1997 ல் நகர போக்குவரத்து திட்டத்தில் பல மனைகளுக்கு ஏலத் தொகை குத்தகைக்காக கேட்பு செய்திருந்தனர் - எதிர்மனுதாரரின் விருப்பமான ஒரு ச.மீ.க்கு ரூ.725/- என்ற 27887.50 ச.மீ.க்கு ஒப்புதல் தரப்பட்டு ரூ.2,06,67,966/- க்கு இந்த மனைக்கு நான்கு தவணைகளில் தரவேண்டும் எனவும், ரூ.15 லட்சம் முன்பணமாக, அச்சாரமாக தரப்பட்டது - தவணைகள் அக்டோபர் 1999-ல் செலுத்திடல் வேண்டும். ஆனால் கடைசி தவணையை எதிர்மனுதாரர் ஆகஸ்ட் 2005 - ல், செலுத்தினார். பேச்சுவார்த்தைகளுக்குப் பிறகு குத்தகை ஒப்பந்தம் நிறைவாக மார்ச் 2006 - ல், ஆனால் குறைவான இடமான 18262.89 ச.மீ.க்கு பதிலாக நிறைவேற்றப்பட்டது. எதிர் மனுதாரர் நீதிப்பேராணை செயலுறுத்துக் கட்டளை மூலம் மேல்முறையீட்டாளர்களுக்கு பிறப்பிக்க, மீதம் 9625.50 ச.மீ.ஐ நிறைவேற்ற கோரினார் - அனுமதிக்கப்பட்டது சரியானது - முடிவானது. குத்தகை பத்திரம் 18262.89 ச.மீ.க்கு எதிர்

மனுதாரர்களுக்கு நிறைவேற்றப்பட்டு மார்ச் 2006 - ல் கால தாமத கணக்கு எதுவும் கொள்ளாமல் செய்யப்பட்டு, 1997-ல் மேல்முறையீட்டாளரால் வெளியிடப்பட்ட ஒப்பந்த புள்ளி, குத்தகை ஒப்பந்தம் நடவடிக்கையாகி உள்ளது - இந்த நடவடிக்கை முடிந்த பிறகு, பதிவுசட்டத்தின் பிரிவு 17 படி பதிவு செய்யப்பட்ட பிறகு, உயர் நீதிமன்றத்தால் கூட அதனை மாற்றோ அல்லது திருத்தவோ வகுமுறைக்கூறு 226 மூலம் இயலாது - உயர்நீதிமன்ற செயலுறுத்துக் கட்டளைற மூலம் குத்தகை ஒப்பந்தத்தை மீதி நிறைவேற்ற உத்தரவிட்டது அதன் எல்லைக்கு அப்பாற்பட்டதும், சட்டத்திற்கும் எதிரானதும் ஆகும். எதிர்ப்புக்குள்ளான உத்தரவு நீக்கரவு செய்யப்டுகிறது - பதிவு சட்டம் 1908 - பிரிவு 17.

இந்திய அரசமைப்புச் சட்டம் - வகுமுறைக்கூறு 14 - மீறுதல் - மேல்முறையீட்டு அதிகாரியால் வழங்கப்பட்ட தேவையற்ற சலுகை.

தீர்வு : எதிர்மனுதாரர் 31.10.1999 செலுத்தியிருக்க வேண்டிய தவணைத்தொகையை 25.08.2005 வரை கட்ட தேவையின்றி தன்னோக்கில் அனுமதித்தது நியாயமல்ல - சாதாரண நடவடிக்கையில் இந்த ஏலம் ரத்து செய்யப்பட்டு இருக்க வேண்டும் மேலும் அச்சாரமாக தரப்பட்ட பணத்தையும் பறிமுதல் செய்திருக்க வேண்டும், இந்த விதமான அதிகார செயல்பாடு தனக்குள்ள அதிகாரத்தை தவறாக பயன்படுத்துவதோடு அல்லாது பகுமுறைக்கூறு 14-ஐ மீறுவது மட்டுமின்றி அத்தோடு தேவையற்ற ஆதரவு எப்போதும் தவிர்க்கப்பட வேண்டியது - எப்போதெல்லாம் தொழில் / வணிக பரிவர்த்தனை உள்ளதோ, நேர்மை நெறி பங்கு இல்லாதபோது, அது எப்போதும் வணிகக்

கோட்பாட்டின் படியே ஆராயப்பட வேண்டும் - எவ்வப்போது இந்த மாதிரியான தொழில் / வணிக உள்ளதோ, அங்கு வணிக நியதியைத் தான் எப்போதும் ஆராய வேண்டும், அங்கு நீதி நெறிமுறைகள் பங்களிக்க இயலாத போது.

உரிமையியல் மேல்முறையீடு அதிகார வரம்பு உரிமையியல் மேல்முறையீடு எண்.8549/2014 மத்திய பிரதேச உயர்நீதி மன்ற குவாலியர் அமர்வில் நீதிப்பேராணை எண்.2792/2007 - ல் 21.04.2011 அன்று தரப்பட்ட தீர்ப்பு மற்றும் உத்தரவிலிருந்து. திருவாளர்கள் சஞ்சய் ஹெக்டே மூத்தவழக்கறிஞர், ராஜேஷ் கண்டாரி, விக்ரந்த் சிங்பைஸ் வாக்கறிஞர்கள், மேல்முறையீட்டாளர்களுக்காக.

திருவாளர்கள் வருன் கே. சோப்ரா ரோஹின் ஓசா, மெகுல் சர்மா திபு ஜா, ஹர்ஷ் கபர், விகேசி சட்ட அலுவலகம் ஆகியோர் எதிர்மனதாரர்களுக்காக.

நீதியரசர் ரஸ்தோகி அவர்களால் வழங்கப்பட்டது

1. எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டுள்ள மேல் முறையீடு 21.04.2011 அன்று தீர்ப்பும் உத்தரவும் மத்திய பிரதேச உயர்நீதிமன்றம் குவாலியரில் வழங்கப்பட்ட கீழ்க்கண்ட உத்தரவுகளை எதிராகக்கொண்டு உத்தரவிடக் கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்டு உள்ளது;
(i) மொத்த பரப்பளவு 27887 சதுர மீட்டரில், மீதம் உள்ள 9625.50 ச.மீ அளவு இடத்தை குத்தகை பத்திரப்படி மனுதாரர்களுக்கு

ஆதரவாக நிறைவேற்றி தர எதிர்மனுதாரர்களுக்கு உத்தரவிடப்படுகிறது.

(ii) 17.08.2001 முதல் 29.03.2006 வரை அதாவது மனுதாரருக்கு ஆதரவாக நிறைவேற்றும் வரை மனுதாரர் வட்டி செலுத்திடவும் 27.05.2004 முதல் 29.03.2005 வரை நீங்கலாக செலுத்தவேண்டும்.

(iii) எதிர்மனுதாரர்கள் மனுதாரர் செலுத்தி உள்ள தொகையை சரிபார்த்து வட்டியை கணக்கீடு செய்யலாம்.

(iv) இந்த உத்தரவின் நகல் பெற்ற தேதியிலிருந்து மூன்று மா காலத்திற்குள் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும்.

2. பதிவேடுகளில் இருந்த எடக்கப்படும் பொரண்மைகளின் மேல்முறையிட்டாளர்கள், நில விற்பனை விதிகளின்படி, விளம்பரம் மூலம் விலைப்புள்ளி வெவ்வேறு நிலங்களுக்கு நகர போக்குவரத்து திட்டம் மூலம் கோரி இருந்தனர். எதிர்மனுதாரரும் 27887.50 ச.மீ வி.தொ. 2 (வியாபார தொகுதி - 2)க்கு விலைப்புள்ளி தந்தவர்களில் ஓரவர் ஆவார். எதிர்மனுதாரரின் கேட்பான ஒரு சதுர மீட்டரக்கு 725/- என்ற விலையே மிக அதிக விலை என அதுவே நிறைவாக ஏற்கப்பட்டது. இதன் விளைவாக 29.09.1997 தேதியிட்ட இட ஒதுக்கீடு கடிதம் எதிர் மனுதாரருக்க அனுப்பப்பட்டு, எதிர்மனுதாரரின் கேட்பை உயர்ந்த விலை என்றும் இதனால் குத்தகைக்கு 27887.50 ச.மீ இடம் அவரது பெயருக்கு 2,06,67,966/- ஐ 31.10.1999 க்குள் செலுத்த வேண்டும் எனவும், கூடுதலாக அச்சார தொகை ரூ.15 லட்சம் மற்றும் நான்கு

தவணைகளாக கீழ்க்கண்ட உபரி தொகைகள் கட்ட வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டது:

- (i) ரூ.51,66,922/-, 31.10.1997 க்குள் (25% தொகை)
- (ii) ரூ.51,66,922/-, 30.06.1988 க்குள்(முதல் தவணையாக)
- (iii) ரூ.51,66,922/-, 28.10.1999 க்குள் (இரண்டாம் தவணையாக)
- (iv) ரூ.36,36,990/-, 31.10.1999 க்குள் (மூன்றாம் தவணையாக)

3. இட ஒதுக்கீடு கடிதத்தில் ஒரு நிபந்தனையான, வணிக தொகுதி கட்டப்படும்போது அது குவாலியர் வளர்ச்சி குழுமம் (இனி இது குழுமம் என்றே கூறப்படும்) உருவாக்கி உள் வரைபடம் உள்ளவாறே கட்டப்பட வேண்டும் என்றும், அது இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள் கட்டப்பட வேண்டும் என்றும், மேலும் ஒரு நிபந்தனையாக, எலுத்திற்கு உரிய தவணைத்தொகை செலுத்த தவறும் பட்சத்தில், அச்சார தொகை எனும் பாதுகாப்புத் தொகையானது பறிமதல் செய்யப்படும்.

4. 1997 ம் ஆண்டு செப்டம்பர் முதல் 25.08.2005 வரை அதாவத கடைசி தவணைத்தொகையாக எதிர்மனுதாரர் ரூ.2,02,18,437/- செலுத்தி உள்ளார் என்பதில் முரண்பாடு இல்லை. எதிர்மனுதாரர் பல்வேறு தேதிகளில் கீழ்க்கண்டவாறு செலுத்தி உள்ளார்.

- 1. 27.09.1997 ரூ.15,00,000.00
- 2. 06.11.1997 ரூ. 2,00,000.00
- 3. 31.12.1997 ரூ. 3,00,000.00
- 4. 17.04.1998 ரூ. 5,00,000.00
- 5. 22.01.2003 ரூ. 16,00,000.00
- 6. 30.01.2003 ரூ. 3,00,000.00

7. 30.01.2003 ரூ. 2,00,000.00
8. 31.12.2001 ரூ. 5,00,000.00
9. 19.12.2003 ரூ. 5,00,000.00
10. 12.04.2004 ரூ.10,00,000.00
11. 27.02.2004 ரூ.10,00,000.00
12. 05.01.2004 ரூ.10,00,000.00
13. 25.08.2005 ரூ.1,16,18,437.00

மொத்தம் ரூ.2,02,18,437.00

5. பதிவேடுகளில் இருந்த தெரிவத ஆவது, இதற்கிடையில் உரைபடத்தை எதிர்மனுதாரர் மனைபிரிவு வரைபடத்தை மாற்றி அமைக்க கோரினார், தான் தொவையான பணத்தை குழுமத்திற்கு செலுத்தவே, அவ்வாறே மனை பிரிவுகளில் மாற்றம் செய்யப்பட்டது, ஆனால் முடிவில் திருத்தப்பட்ட மனை பிரிவு வரைபடம் 17.08.2001 அன்று குழுமத்தால் (அத்தாரிட்டி) ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. எதிர்மனுதாரர் நிபந்தனை விதிகளை மீறி தொகையை 31.10.1999 க்குள் செலுத்த தவறினார் என்பதில் முரண்பாடு இல்லை, மேலும் 25.08.2005 அன்று தான், இறுதி தொகை செலுத்தி உள்ளார், மேல்முறையீட்டாளர்கள் கேட்பு புள்ளி ஏலத்தை தள்ளுபடி செய்யவும் இல்லை அல்லது எதிர்மனுதாரரின் அச்சாரத் தொகையை பறிமுதல் செய்யவும் இல்லை, வழக்குதாரர்கள் இடையே என்ன நடந்தது என பதிவுகளில் இல்லை, ஆனால் குத்தகை ஒப்பந்தம் 29.03.2006 அன்று 18,262.89 ச.மீ.க்கு, ரூ.1,32,39,356/- அசல் தொகையாக அதாவது ச.மீ.725/- ரூபாய்

என பதிவு செய்து தரப்பட்டது, இதனுடன் காலதாமதத்திற்க்கான வட்டித்தொகையாக ரூ.69,97,087/- என மொத்தமாக ரூ.2,02,18,437/- தரப்பட்டு, ஒப்பந்தம் எதிர் மனுதாரருக்கு காலதாமத கட்டண மின்னி நிறைவேற்றி தரப்பட்டது. 31.10.1999 க்குள் செலுத்த வேண்டிய தொகையை, தவணைகளாக செலுத்த 25.08.2005 வரை கட்ட அனததித்ததில், குழும், எதிர்மேல்முறையீட்டாளருக்கு அத்தகைய தேவையற்ற சலுகைகள் வழங்கியதற்கான காரணத்தில் எவ்வித நியாயமும் இரப்பதாக எங்களுக்கு தெரியவில்லை. மேலும், சில மறை பேச்சு வார்த்தைகள் மூலம் அசல் தொகை எலத்தொகைக்கு சரிசெய்யப்பட்டு மீதம் உள்ள தொகை வட்டி தொகைக்கு சரிசெய்யப்பட்டு உள்ளது, பொது ஏல விற்பனையின் நில பரப்பானது 27887.50 ச.மீ என்பது 18262.89 ச.மீ. என குறைக்கப்பட்டு சாலதாமத கட்டணமின்னி இரு தரப்பு சம்மதத்துடன் ஒப்பந்தம் 29.03.2006 அன்று நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.

6. மூன்றரை ஆண்டுகளுக்குப்பின் எதிர் மனுதாரர் அரசாமைப்புச் சட்டம் வகுமுறைகூறு 226 ன் கீழ் கட்டளை ஆணை பிறப்பிக்க நீதிப்பேராணை மனுவை மேல் முறையீட்டாளர்கள் மீது தொடுத்து 9625.50 ச.மீ. பரப்பு நிலத்தை குத்தகை ஒப்பந்தம் நடைமுறைக்கு கொண்டுவர, ஏற்கனவே செய்து தரப்பட்ட நிறைவேற்றலுக்கு பிறகு மீதமுள்ள நிலத்தை கோரி, உயர்நீதிமன்ற இரு நீதியரசர் விசாரணை மன்றமும் கோருதலை ஏற்று, மீதமுள்ள 9625.50 ச.மீ பரப்பினை எந்த மறுபயனும் இன்றி 17.08.2001 முதல் 29.03.2006

வரை அதாவது குத்தகை ஒப்பந்தம் நிறைவேறிய தேதி வரைக்கும் வட்டி எனவும், 27.05.2004 முதல் 29.03.2005 வரை உள்ள கால நீங்கலாக செலுத்தவும் உத்தரவிட்டது. உண்மையில் எந்த கூடுதல் மறுபயன் எதிர்மனதாரர் செலுத்த சொல்லப்படாமல் ஆனால் இடைப்பட்ட காலத்திற்கு வட்டி செலுத்த எதிர்ப்புக்குள்ளான தீர்ப்பு ஆனது இங்கு எதிர்க்கப்படும் பொருளாக இந்த மேல்முறையீட்டு வழக்கில் உள்ளது.

7. 04.01.2012 அன்று அறிவிப்பு இந்நீதிமன்றத்தால் வழங்கப்பட்டது 05.09.2014 ல் இருதரப்பும் கேட்கப்பட்டு, விசாரணைக்கு ஏற்கப்பட்டது.

8. பதிவேடுகளை பார்க்கும் போது இந்த மன்றத்துக்கு ஒரு கட்டத்தில் இரு தரப்பினரால் தீர்த்துக் கொள்ள வாய்ப்பு இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டது, 27.08.2019 தேதி உத்தரவு அதை பிரதிபலிக்கிறது. ஆனால் பிறகு இது 04.05.2022 தேதி உத்தரவுபடி தெரிவதாவது, எதிர்மனுதாரரின் வழக்கறிஞர் அறிவுறுத்தலின் பேரில் இந்த மன்றத்தில் தெரிவித்ததாவது, மாநில அரசு விதித்தள்ள விலை இந்த வழக்கு பொருளான நிலத்திற்கு சரியானதல்ல, சந்தை விலையை விட உயர்வானது என்றும் இது அநத் நாள் நிலவரப்படி என்றும், இது வணிக பயன்பாட்டுக்கான விலை எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டது. இருதரப்பாரும் முடிவுக்கு வர இயலாததால் முடிவான வாதங்களை கேட்டு அது 13.04.2023 அன்று முடிவுற்றது.

9. எதிர்மனுதாரரின் வழக்கறிஞர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்தாவது, 16.03.2023 அன்று இது உத்தரவில் சொல்லப்படாவிட்டாலும், எதிர்

மனுதாரர் அழைக்கப்பட்டு, நிலவும் விலை இந்த முரண் ஆன இடத்திற்கு ஏற்கப்படுமாறு உள்ளதா என கேட்கப்பட்டது, மேல் நிலை குழுமம் மூலம் ஆய்வு செய்து என பார்க்கும் போது, நாங்கள் இந்த பதிவேடு மூலம் அறிவதாவது, எதிர்மனுதாரரின் வழக்கறிஞர் அவ்வாறு எந்த உத்தரவையும் அறியச் செய்யவில்லை, உண்மையில், எந்த அளவு விலை அந்த காலகட்டத்தில் நிலவி இருப்பினும் நாங்கள் அதை குறிப்பிட்டுள்ளோம். அது எதிர்மனுதாரர் ஏற்பதாக இல்லை மற்றும் ஒரு முறை ஒத்துப்போகும் தீர்மானம் தோல்வி அடையும் போது இந்த விடயம் தகுதிப்பாட்டின் அடிப்படையில் விசாரிக்கப்பட்டது.

10. திருவாளர் சஞ்சய் ஹெக்லே, மேற்குறையிட்டாளரின் வழக்கறிஞர் தெரிவித்தாவது, தேவையற்ற, சலுகை எதிர்மனுதாரருக்கு வழங்கப்பட்டது 31.10.1999 லியே கடைசி தவணை முடிய வேண்டிய நிலையில், அது 25.08.2005 அன்று கடைசியாக செலுத்தப்பட்டு உள்ளது. இருப்பினும், சாதாரண வேளையில், ஏலத்தின் நிபந்தனைகளை நிறைவேற்ற எதிர்மனுதாரர் தவறி (வெற்றி பெற்ற ஏலதாரர்) அதனால் குழுமம் வேண்டும் என்றே, வித்தியாசமான பொருண்மைகள் மற்றும் சூழ்நிலைகளைக் கொண்டு, எதிர்மனதாரருக்கு தன் விருப்பப்படி அனுமதி வழங்கியது அசல் தொகை மற்றும் வட்டி என்று பிரிக்கப்பட்டு, கடைசி தவணை தொகை 25.08.2005 ல் செலுத்தப்பட்டது, இரு தரப்பாரும் ஒப்பந்தத்தை செயலாக்கம் செய்த தாமத கட்டணமின்றி முடித்து அவர்கள் உரிய ஆவணங்களில் கையொப்பமிட்டு 18262.89 ச.மீ பரப்பு நிலத்தை 29.03.2006 அன்று நிறைவேற்றினர்.

11. கற்றறிந்த மூத்தவழக்கறிஞர் தெரிவிப்பதாவது, 13.03.1997 அன்று முதல் தடவையாக, ஏலம் நடந்த போது, இறுதியாக அது செயலாக்கம் தாமத கட்டணமின்றி 18262.89 ச.மீ 29.03.2006 அன்று பரிவர்த்தனை நிறைவடைந்ததது எதிர்மனுதாரர் இந்த பரிவர்த்தனையை துவங்க அது இறுதியில் நிறைவு பெற, குத்தகை ஒப்பந்தம் நிறைவேற்றிடி எந்த காரணமும் நியாமாக இல்லை, அரசமைப்புச் சட்டம் வகுமுறைக்கூறு 226 ன் கீழ் நீதிப்பேராணை மனு தாக்கல் செய்ய வழக்கு மூலம் இல்லை அதுவும் 29.03.2006 ல் குத்தகை நிறைவேற்ற பட்டு மூன்றரை ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வழக்கு தொடர்வது சரி அல்ல.
12. கற்றறிந்த வழக்கறிஞர், உயர்நீதிமன்றம் ஒரு கடுமையான குறிப்பிடத்தக்க தவறினை செய்துள்ளதாக தெரிவித்தார், குத்தகை ஒப்பந்தம் நிறைவேற்றி தாமதகட்டணமின்றி 29.03.2006 ல் நிறைவேற்றப்பட்ட பின்பு ஒப்பந்தபுள்ளிக்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு 13.03.1997 ல் இறுதியாக குத்தகை ஒப்பந்தம் தண்டத்தொகையின்றி நிறைவேற்றி, அது முற்றிலும் வியாபார/வணிக நடவடிக்கை என்பது தெளிவாக தெரிகின்றபோது, அரசமைப்புச் சட்டம் வகுமுறைக்கூறு பிரிவு 226 மூலம் உத்தரவு பெற ஒப்பந்த செயலாக்கம் செய்ய, மீதம் உள்ள 9625.50 ச.மீ. நிலத்தை எந்த மறு பயனுமின்றி, அது பத்திரத்தில் திருத்தம் செய்யாமல், சட்டப்படி அனுமதிக்கத்தக்கதல்ல உயர்நீதி மன்றத்தில் அரசமைப்புச் சட்டம் வகுமுறைக்கூறு 226 ன் கீழிலும் அனுமதிக்க ஏற்ற தல்ல என்றார்.

13. கற்றறிந்த வழக்கறிஞர், தனக்கு கிடைத்த அறிவுரைகள் படி தெரிவித்தாவது, இந்த நிலமானது எப்போதும் வணிக பயன்பாட்டுக்கும் மேலும் நில அளிப்பு விதிகளின்படி அளிக்கும்போது, இந்த மாதிரியான வித்தியாசமான புதியதன்மை உடைத்தான நிலையில், எதிர்மனுதாரரின் கோரிக்கையை அவர்கள் மீதம் நிலப்பரப்பு 9625.50 ச.மீ ஐ அன்று நலியி வட்டார விலையில் எற்கப்பட்டால் அன்றி நீண்ட நாளாக உள்ள பிரச்சினையை 9625.50 ச.மீ நிலத்தை நில அளிப்பு விதிகளின் படி செய்திருக்க வேண்டும்.

14. இதற்கு மாறாக, எதிர்மனுதாரரின் வழக்கறிஞர், உயர் நீதி மன்றம் முடிவாக பதிவு செய்ததை தனக்கு சாதகமாக தெரிவித்தார், எப்போது கேட்புப்புள்ளி கோரப்பட்டு, மேல்முறையீட்டாளர் 27,887.50 ச.மீ.க்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டு அதனை ச.மீ.க்கு ரூ.725/- என அதிகபட்ச விலையாக ச.மீ ஒன்றுக்கு என செப்டம்பர் 1997 ல் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டதோ, கடைசி தவணை 25 ஆகஸ்ட் 2005 என ஏற்கப்பட்டதோ மேல்முறையீட்டாளர் இரு பாகங்கள் என அதனை பிரிக்க இயலாது, மேலும் 29.03.2006 அன்று 18262.89 ச.மீ நிலப்பரப்பு ஒப்படைப்பு செய்தது, மீதம் நிலப்பகுதியை எதுவும் செய்யாது எதிர்மனுதாரர் அரசமைப்புச் சட்டம் வகுமுறைக்கூறு 226 ஐ பயன்படுத்தி மேலும் மேல்முறையீட்டாளர் பொது அதிகாரமுடையவராக இருப்பதாலும் அரசு, அரசமைப்புச் சட்டம் வகுமுறைக்கூறு 12 -க்குட்பட்டு, வியாபார/வணிகத்தில் எப்போதும் நியாயமான நடவடிக்கைகள் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, ஆனால் இயற்கையான உரிமையை

எதிர்மனுதாரருக்கு மறுத்தும் மேல்முறையிட்டாளரை இடைக்காலத்திற்கான வட்டியை செலுத்தும்படி, செய்வதன் மூலம் மேல்முறையிட்டாளரின் உரிமைகள் முழுமையாக காக்கப்படும், அதுவே தரப்பினர்களின் உரிமையை சமன் செய்வதற்கான ஒரே நேர்மைநெறிக்கும் இந்த சூழ்நிலையில் இந்நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்புறையில் தலையிடுவதில் உயர் நீதி மன்றம் பிழை யேதும் புரியவில்லை.

15. நாங்கள் இருதப்பு வாக்கறிஞர்கள் வாதங்களையும் அவர்கள் அளித்த பதிவேடுகளை அவர்கள் உதவியோடு கண்டோம்.
16. 13.03.1997 அன்று ஒப்பந்த புள்ளி கோரப்பட்டது என்பதில் மாற்றுக்கருத்து இல்லை எதிர்மனதாரர் தேர்வு செய்யப்பட்ட அதிகபட்ட விலை கோரியவர், 27887.50 ச.மீ நிலத்திற்கு ச.மீ ரூ 725/- என மொத்தம் ரூ.2,06,67,996/- க்கு நான்கு தவணைகளில் செலுத்தவும் முன்பணமாக ரூ 15 லட்ச ரூபாயும் மீதம் நான்கு தவணைகளில் 31.10.1997, 30.06.1998, 28.10.1999 மற்றும் கடைசி தவணை 31.10.1999 அன்றும் கட்ட வேண்டம் என விதிக்கப்பட்டது. எதிர்மனதாரர் ஒப்புக்கொண்டவாறு விதிகளின்படி தராமல் சிறுக சிறுக அளித்தார் என்பத ஏற்கப்பட்ட உண்மை, ஒப்பந்தபுள்ளியில் சொல்லப்பட்ட பத்திரங்கள்படி அல்லாது, தனது கடைசி தவணைத் தொகையை 25.08.2005 ல் இந்த ஏலத்தொகையை கட்டினார்.
17. நடைமுறை வணிகத்தில், எதிர்மனுதாரர் கேட்பு புள்ளி ஆவணப்படி 31.10.1999 க்குள் பணம் கட்ட தவறிவிட்டார், ஏலம் ரத்து

செய்யப்பட்டு அச்சாரத்தொகையை பறிமுதல் செய்த இருக்கவேண்டும். இந்த, பொருண்மைகளிலும், சூழல்களிலும் நியாயமான காரணங்கள் உள்ளதாக நாங்கள் அறியவில்லை, 25.08.2005 வரை பணத்தை செலுத்த எதிர்மனதாரருக்கு கால நீட்டிப்பு தந்தது, தேவையற்ற சலுகையாகும். அதிகாரம் படைத்தவர்களின் இந்த செயல் பற்றி எங்களுக்கு கடுமையான கருத்தகள் உள்ளன எங்களது கருத்துப்படி, இது தெளிவான அதிகார துஷ்பிரயோகம் ஆகும். இத அசரமைப்புச் சட்டம் வகுமுறைக்கூறு பிரிவு 14 ன் மீறுமை மட்டுமன்றி, தேவையற்ற உதவி எப்போதும் தவிர்க்க வேண்டிய செயலாகம் எப்போதெல்லாம் அத்தகைய வியாபார/வணிக நடவடிக்கை உள்ளதோ, நேர்மை நெறி கோட்பாட்டின் பங்கு இல்லாதபோது அது வணிக கோட்பாடுகளின் படி ஆராயப்படி வேண்டும், அது அவ்வாறே, கங்கையில் நீர் ஓடுவது போல் அதனை மேலும் நாங்கள் நீட்டிக்க விரும்பவில்லை.

18. இருப்பினும் பொருண்மையாதெனில், இருதரப்பினரும் ஒன்றாக அமர்ந்து 18262.89 ச.மீ. நிலத்தின் குத்தகையை நிறைவேற்றினர். 29.03.2006 அன்று, இந்த நடவடிக்கை 13.03.1997 அறிவிக்கப்பட்ட ஒப்பந்த புள்ளி கோரிய விளம்பரத்தை அமுல்படுத்தியது, பதிவுசட்டம் 1908 பிரிவு 17 படி குத்தகை ஒப்பந்தம் கட்டாயம் பதிவு செய்ய வேண்டும், ஆனால் உயர்நீதிமன்றத்தின் வரையறைக்குள் கூட அரசமைப்புச் சட்டம் வகுமுறைக்கூறு 226 படி மாற்றமோ, திருத்தமோ எங்கும் செய்யப்படவில்லை.

19. உயர் நீதிமன்றத்தின் எதிர்ப்புகுள்ளான தீர்ப்பு மிக நீண்டு இருந்தாலும், நம்பகம் உள்ளதாக தோன்றவில்லை, இதை இதன் உண்மைகளும் சூழல்களும் காட்டவில்லை, இதனை இங்கு பார்வைக்கு வைக்கப்பட்டது, நாங்கள் ஆய்ந்த பார்க்கையில், உயர்நீதிமன்ற உத்தரவு ஆன செயலுறுத்துகட்டளை குத்தகை ஒப்பந்தத்தை எதிர்மனுதாரருக்கு ஆதரவாக நிறைவேற்றி தர உத்தரவிட்டது மீதம் 9625.50 ச.மீ நிலப்பரப்பை செய்து தரச் சொன்னது வரம்புக்கு மீறியதாகும், இவ்வாறான உத்தரவு எங்கள் கருத்தில் சட்டத்திற்கு முரணாக உள்ளத மற்றும் நீக்கரவு செய்வதற்குரியது.

20.எதிர்மனுதாரரின் பறிந்தறையானது 13.03.1997 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி மேல்மறை யீட்டாளர் கொண்ட வந்தத 27887.50 ச.மீ அளவுக்கு தங்கள் கேட்புத்தொகையை தெரிவிக்க வேண்டும் என்பதை ரூ 725/- ஒரு ச.மீ.க்கு என முடிவு செய்த பிறகு தனி தனியாக பிரிக்க இயலாது, உயர்நீதிமன்றம் அதை மட்டுமே எடுத்தக் கொண்ட ஏல நிறைவேற்றம் செய்ய மீதி காகத்தை நிறைவேற்றித்தர உத்தரவிட்டது தகுதி இல்லாததாக 13.03.1997 அன்று அதிகாரிகளால் வெளியிடப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளி என ஆகிறது, இது தாமதகட்டணமின்றி 29.03.2006 அன்று 18262.89 ச.மீ அளவுக்கு ஒப்படைப்பு செய்யப்பட்டத, இந்த பத்திரம் சட்டப்படி பதிவு செய்யப்பட்டது, இரு தரப்பும் இதனை உயர் நீதி மன்றத்தில் கேள்வி கேட்க இயலாதது, அரசமைப்புச் சட்டம் வகுமறைகூறு 226 ன் கீழ் செயலுறுத்துக் கட்டளை பெற, மீதம் உள்ள பாகத்தை குத்தகை பத்திரத்தை நிறைவேற்றித்தர உயர்நீதிமன்றம் எந்த

விலையும் சொல்லாமல் செய்தத நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ள கோட்பாடகளுக்கு எதிரானது. எனவே நீக்கரவு செய்ய உரியதாகுகிறது.

21. எதிர்மனுதாரரின் வழக்கறிஞர் மேலும் தெரிவித்ததாவது, ஒரு கட்டத்தில் உயர் நீதிமன்றம் உத்தவிட்டவாறு மீதி நிலத்தை பரிசீலனை செய்ய அல்லது பாத்தியம் அடைய இயலவில்லை, மாநில அரசு வட்டார நிலை விலையை கூறியது, பிறகு அவர்கள் மீதி பகுதி நிலத்திற்கு வட்டார நிலை விலையை 16.03.2023-ல் இருந்தவாறு பேச முடிவு எடுத்தனர். ஆனால் எங்களது ஆழ்ந்த கருத்தபடி பேச்சு வார்த்தை தோல்வி அடையும் போத, எதிர்மனுதாரர் தனது இயலாமையை காட்டிய பிறகு இருதரப்பாரும் புதிதாக பேசி முடிக்க வேண்டும், ஆலோசனை தரவதாக இருந்தால் எதிர்மனுதாரருக்கு அப்போது நிலவிய வட்டார விலை அரசு வெளியிட்டவாறு எதிர்மனுதாரருக்கு ஒரு வாய்ப்பும் முன்னுரிமை அடிப்படையில் கிடைத்தது இரக்க வேண்டும்.

22. நாங்கள் நிறைவுசெய்வதற்கு முன்பு வழக்கு நீண்டகாலமாக நிலுவையில் உள்ளது. வணிக கோட்பாடுகளின் அடிப்படையில் பிரச்சனையுடைய சொத்து மதிப்பின் ஏற்ற/இறக்கத்தை கருத்தில் கொண்டு பார்க்கையில், கொத்தினை எதிர்மனுதாரர் ஆரம்பத்தில் வெற்றி பெற்ற ஒப்பந்ததாரர் அதாவது மீதி உள்ள நிலத்திற்கும், அதாவது மன் உரிமை அடிப்படையில் இது அரசு வெளியிட்ட வட்டார விலை நிலவர அடிப்படையில் எதிர்மனுதாரருக்க அளிக்கப்பட்ட உள்ளத என்று குறிப்பிடுவத உகந்தது.

23. உரிய காலத்தில் மீத மிருந்த இடம் 9625.50 ச.மீ என சொல்லப்பட்டது, ஆனால் சில மாறதல்கள் ஏற்பட்டு, பொத பயன்பாட்டிற்காக குறிப்பிட்ட பகுதி இடம் பயன்படுத்தப்பட்டது, எதிர்ப்புக்குள்ளான தீர்ப்பில் கூறப்பட்டுள்ள அளவை விட குறைவான இடமே தற்போது மீதமள்ளது. இதனை கருத்தில் கொண்டு, நாங்கள் சரியாக சொல்வது, முதல் வாய்ப்பு எதிர் மனுதாரருக்கு மீதமுள்ள இடத்தை பெற வேண்டும், மீதமுள்ள இடம் முந்தைய ஏலம்விட்ட இடத்தின் ஒரு பகுதி என்பதாலும் அது 13.03.1997 ல் வெளியிடப்பட்ட கேட்பு புள்ளியின் நிபந்தனைகளுக்கு உள்ளானத என்பதாலும் அது 27887.50 ச.மீ அளவின் ஒரு பகுதி என்பதாலும், இதனை எதிர்மனுதாரர் தற்போது நிலவும் வட்டார விலையை அரசு அறிவித்துள்ளவாறு ஏற்பதாக இருந்தால், அதிகார அமைப்பினர், முன்னுரிமை அடிப்படையில், பரிசீலிக்கலாம், தவறும் பட்சத்தில் அல்லது விருப்பம் இல்லாத போது அல்லது இங்கு வழக்கு பொருளான நிலத்தின் தற்போத வட்டார விலைக்கு ஆர்வம் இருப்பின் மேற்குறையிட்டாளர்கள் இந்த வழக்கு பொருளான இடத்தை விற்பதற்கு நிலத்தீர்வின் விதிகளின் படி உரிமையுள்ளவராகிறார்.

24. மேல்முறையீடு வெற்றி பெற உரியத அவ்வாறே அனுமதிக்கப்படுகிறது. மத்திய பிரதேச குவாலியர் உயர்நீதி மன்ற 21.04.2011 தேதியிட்ட எதிர்ப்புக்குள்ளான தீர்ப்பு ரத்து செய்யப்பட்டு மேற்கண்ட கூர் நோக்குகளோடு நீக்கரவு செய்யப்படுகிறது.

25. நிலுவையில் ஏதேனும் விண்ணப்பங்கள் இருப்பின் அவை முடித்து வைக்கப்படுகின்றன.

பொறுப்புத்துறப்பு

"வட்டார மொழியில் மொழியாக்கம் செய்யப்பட்ட இத்தீர்ப்புரையானது, வழக்காடி, தன்னுடைய மொழியில் புரிந்துகொள்வதற்கு பயன்படுத்திக்கொள்வதற்குட்பட்டதேயன்றி, வேறெந்த நோக்கத்திற்காகவும் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாகாது. அனைத்து நடைமுறையான மற்றும் அலுவல்முறையான நோக்கங்களுக்கும் மற்றும் தீர்ப்புரையை நிறைவேற்றலுக்கும், செயற்படுத்தலுக்கும் அதன் ஆங்கிலப் பதிப்பே அதிகாரப்பூர்வமானதாகும். "